

1500495-84.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

JOÃO VICTOR LEITE RAMOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Vistos.

Em tempo: Diante do disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 647 de Repercussão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro., Rio Das Pedras - SP - cep 13390-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500495-84.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500495-84.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

JOÃO VICTOR LEITE RAMOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Vistos.

Em tempo: Diante do disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 647 de Repercussão Geral, decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, bem como do domínio e dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Rua Maria Bianchim, nº 81, Jd. Alberto Zeppeline, Rio das Pedras/SP.

Esclareço que, apesar do imóvel não estar registrado no Cartório de Registro em nome do réu JOÃO VICTOR ou de seus familiares, restou provado, especialmente pelas declarações de Marta Leite Ramos, que o bem pertence à família (apenas não houve a regularização do domínio junto ao Cartório de Registro). Não há de se falar em

terceiro de boa-fé, pois, como deixou clara a instrução, JOÃO VICTOR exercia o tráfico de forma escancarada, o que era de conhecimento de seus pais, irmãos e demais familiares. Repise-se que MATEUS e ALESSOM estavam na parte externa do imóvel, sentados em um sofá, com as drogas ao seu lado e à vista de qualquer um.

Sublinho, por fim, que João Oliveira Ramos e Felipe Leite, respectivamente, pai e irmão de JOÃO VICTOR, já foram presos por tráfico de drogas, o que corrobora a ciência e participação de todos os familiares na atividade criminosa.

Intimem-se.

Rio Das Pedras, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA